

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/136/2015

**अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार प्रजापति ग्राम उंचड़ीह, पोस्ट लमगांव, विखं लुण्ड्रा, थाना बतौली,
जिला सरगुजा (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर

आदेश दिनांक 04/01/2016

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार प्रजापति, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उपरोक्त उत्तरवादियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.7.14, डाक से उत्तरवादी क्रं. 01, जनसूचना अधिकारी से निम्न बिंदुओं की सूचना/जानकारी मांगी थी :-

- “1. विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित मुकचवालय को प्रेषित मुकेश कुमार प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित फाईल आवक क्र. प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित फाईल आवक क्रमांक 3020 दिनांक 3.12.11 एवं जावक क्रमांक 5684, दि. 26.11 एवं जावक क्रमांक 5684, दि. 26.11 एवं जावक क्रमांक 5684, दि. 26.12.2011 तथा नस्ती भेजे जाने का 2011 तथा नस्ती भेजे जाने का दिनांक 27 दिनांक 27.12.2011 को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में पारित 2011 को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में पारित आदेश/नोटशीट एवं संबंधित अभिलेख के समस्त दस्ताव आदेश/नोटशीट एवं संबंधित अभिलेख के समस्त दस्तावेज की सत्यापि पेज की सत्यापित छायाप्रति। छायाप्रति।
2. विधि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में मुकेश कुमार प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन के संबंध में पुनः प्रस्तुत की गई अभिलेख की सत्यापित छायाप्रति जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समन्वय में दिनांक 29.5.14 को अभियोजन की मंजूरी दी गई।
4. माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 29 माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 29 माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 29.3.2014 को दिये गये उक्त 2014 को दिये गये उक्त मंजूरी के आधार पर विधि विभाग द्वारा मुकेश कुमार प्रजापति के विरुद्ध अभियोजन मंजूरी आदेश दिनांक 5. अभियोजन मंजूरी आदेश दिनांक 5.6.2014 की सत्यापित छायाप्रति।” 2014 की सत्यापित छायाप्रति।” 2014 की सत्यापित छायाप्रति।”

जिस पर उत्तरवादी ने अपीलार्थी को संबोधित अपने पत्र दि. 1.9.14 द्वारा इस सूचना

मांगने के आवेदन का निराकरण किया एवं अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया :-

“आपको सूचित किया जाता है कि “आपको सूचित किया जाता है कि आपको सूचित किया जाता है कि सूचना सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 8 के अनुसार सूचना जिसके प्रकटन करने से अन्वेषणया अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभिय से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी, ऐसी सूचना का प्रकट करने के संबंध में छूट प्रदान की गई है। आपके द्वारा वांछित जानकारी अभियोजन प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण उक्त वांछित जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई के कारण उक्त वांछित जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।”

इससे क्षुब्ध होकर प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी, छ.ग. शासन, विधि व विधायी कार्य विभाग को प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपील पं. करण क्रमांक 16/2014 में पारित आदेश दि. 4. 10.14 द्वारा इस प्रथम अपील का निराकरण किया एवं अपील अस्वीकार की। प्रथम अपील अस्वीकार किए जाने से संबंधित प्रथम अपील के आदेश के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :- “9. इस तरह एक बार इस विभाग से अभियोजन स्वीकृति इस तरह एक बार इस विभाग से अभियोजन स्वीकृति जारी होने के पश्चात अभियोजन स्वीकृति आदेश अभियोग पत्र का हिस्सा बन जाता है और न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने हिस्सा बन जाता है और न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के दशा में संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी की विषय वस्तु बन जाता है और किसी भी दांडिक प्रकरण में अभियोग पत्र या विचारण से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रति संबंधित न्यायालय की अनुमति से ही प्रतिलिपि विभाग के माध्यम से प्राप्त होती है इसी वजह से न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में प्रावधानों को मददे नजर रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में मान. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में मान. उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार दो पृथक पृथक नियम बनाये गये हैं :-

1. Chhattisgarh High Court Right to Information Rules, 2005.
2. District Cort Right to Information Rules, 2005.

उपरोक्त नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिया जा सकता है अथवा नहीं, इसका परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण किया जाता है।

10. इसके अलावा न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण इसके अलावा न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण के दस्तावेजों के संबंध में छ.ग. नियम एवं आदेश (आ के दस्तावेजों के संबंध में छ.ग. नियम एवं आदेश (आपराधिक) के राधिक) के नियम 644 महत्वपूर्ण है जो निम्नानुसार है :-

नियम 644 महत्वपूर्ण है जो निम्नानुसार है :- नियम 644, विचाराधीन प्रकरणों या उनके

भागों के अभिलेखों की प्रतिलिपियों के प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के और पंजीकृत होने पर उन्होंने संबंधित न्यायालय के पीठास पंजीकृत होने पर उन्होंने संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश न्यायाधीश को यह आदेश हेतु कि प्रतिलिपि पंजीकृत की जावे या नहीं भेजा जायेगा। पीठासीन न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृति देने की दशा में प्रधान प्रतिलिपिकार आवेदक को उसकी सूचना डाक द्वारा भेजी जायेगी तथा अग्रिम धन मनीआर्डर द्वारा उसमें से आवश्यक मनीआर्डर अग्रिम धन मनीआर्डर द्वारा उसमें से आवश्यक मनीआर्डर शुल्क काटकर, वापिस भेज दिया जायेगा। काटकर, वापिस भेज दिया जायेगा।

उक्त दस्तावेज जब न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विषय वस्तु हो जाती है, तो उक्त प्रावधान के अनुसार भी संबंधित न्यायालय ही यह निर्णय लेती है कि न्यायालय की प्रतिलिपि विभाग से भी नकल दी जानी है अथवा नहीं, नकल दी जानी है अथवा नहीं,

11. चूंकि अभियोजन स्वीकृति का दस्तावेज यदि अभियोजन स्वीकृति का दस्तावेज यदि अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है तो अन्वेषण पर और यदि अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियोजन प्रारंभ हो गया है तो अभियोजन (Prosecution) पर प्रभाव डालता है इसलिए इससे मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(h) का प्रावधान आकृष्ट) का प्रावधान आकृष्ट होता है, जो निम्नानुसार है:- होता है, जो निम्नानुसार है:-

Section-8. Exemption from disclosure of information:- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen.
(h) "information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders,;"

12. इस विभाग के समक्ष इस विभाग के समक्ष इस विभाग के समक्ष ऐसे प्रकरणों के संबंध में कोई ऐसे प्रकरणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं रहती कि विवेचना पूर्ण हुई अथवा नहीं जानकारी नहीं रहती कि विवेचना पूर्ण हुई अथवा नहीं? जानकारी नहीं रहती कि विवेचना पूर्ण हुई अथवा नहीं? क्या संबंधित क्या संबंधित के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हो गया है के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हो गया है? के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हो गया है? इसलिए जनसूचना अधिकार अथवा जनसूचना अधिकार अथवा संबंधित अभियोजन शाखा ने जनसूचना अधिकार अथवा संबंधित अभियोजन शाखा ने अपीलार्थी / आवेदन के चाही गई सूचना देने से इंकार करने में कोई त्रुटि नहीं है यदि अपीलार्थी / आवेदक के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश हो गया है, तो वैसे भी अपीलार्थी / आवेदक न्यायालय में दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन लगा सकते हैं और प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन लगा सकते हैं और यदि अभियोग पत्र अभियोग पत्र पेश नहीं हुआ है तो उनका यह आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(h) के प्रावधान अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं।" जाने योग्य नहीं।"

इससे क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील दि० 19.1.15 आयोग को प्रस्तुत की गई। इस द्वितीय

अपील में प्रथम अपील के आदेश की प्राप्ति का दि. 10.11.14 दर्शाया गया है अतः यह द्वितीय अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अपील में लिखा गया है कि प्रथम अपील का आदेश विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 8(र) (वास्तव में 8(1)(र) होना चाहिए) इस मामले में लागू नहीं होते प्रथम अपील में उल्लेखित धारा 8(h) (वास्तव में 8(1)(h) होना चाहिए) के संबंध में लिखा गया है कि अन्वेषण पूर्ण हो चुका है तभी अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है एवं अपीलार्थी को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं उसे जमानत भी मिल चुकी है इसलिए उन्हें वांछित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और प्रथम अपील का आदेश विधि अनुरूप नहीं है। प्रथम अपील में उल्लेखित छ.ग. नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 644 इस मामले में पोषणीय नहीं है क्योंकि अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वांछित दस्तावेज न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वस्तु नहीं है अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य बताया गया है एवं वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान किये जाने व अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उत्तरवादियों को दंडित किये जाने की मांग की गई है। अपीलार्थी को सुना गया। उन्होंने वही कहा जो द्वितीय अपील में वर्णित है और ऊपर उल्लेखित है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसूचना अधिकारी ने धारा 8(1)(j) का हवाला अपने निर्णय में नहीं दिया था परंतु फिर भी प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इस पर विचार किया जो उचित नहीं है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त है जिसमें जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख कर की गई कार्यवाहियों को विधिवत् बताया है, प्रकरण का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या अधिनियम की धारा 8(1)(j) इस मामले में लागू होती है या नहीं? धारा 8(1)(j) निम्नानुसार है :-

"8(1)(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:"

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की प्राइवसी वांछित सूचना से प्रभावित होती है तो यह प्रावधान लागू होता है अर्थात् यह प्रावधान उसी स्थिति में लागू होगा जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित सूचना/जानकारी मांगे क्योंकि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने से संबंधित व्यक्ति की प्राइवसी प्रभावित हो सकती है परंतु इस मामले में अपने स्वयं से संबंधित सूचना मांग रहे हैं। अतः किसी व्यक्ति की स्वयं की सूचना खुद उसे प्रदान करने से किसी तरह की प्राइवसी प्रभावित होने की स्थिति नहीं बनती क्योंकि सूचना किसी अन्य को प्रदान नहीं की जा रही। अतः यह पाया जाता है कि

अधिनियम की धारा 8(1)(j) इस मामले में लागू नहीं होती एवं इस संबंध में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जहां तक अधिनियम की धारा 8(1)(h) का प्रश्न है, यह प्रावधान निम्नानुसार है :-

"8(1)(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;"

उपरोक्त प्रावधान को देखने से ज्ञात होता है कि उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने स्पष्ट रूप से धारा 8(1)(h) का हवाला नहीं दिया था परंतु इस प्रावधान में उल्लेखित शब्दों का उपयोग सूचना देने से मना करने के लिए दिया था जैसे कि गिरफ्तार करने व अभियोजन में अड़चन पड़ेगी यह लिखा गया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अधिनियम की धारा 8(1)(h) का हवाला देकर वांछित जानकारी प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। अतः यह देखा जाना होगा कि क्या इस मामले में धारा 8(1)(h) लागू होती है अथवा नहीं? वांछित सूचना/जानकारी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी स्वयं के अभियोजन से संबंधित अभियोजन स्वीकृति, आदेश व उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां सूचना के रूप में मांग रहे हैं किसी भी शासकीय कर्मचारी की अभियोजन की कार्यवाही शासन के विधि व विधायी कार्य विभाग अर्थात् उत्तरवादियों के विभाग द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद ही प्रारंभ की जाती है। अभियोजन स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज यदि सूचना के रूप में अपीलार्थी जिसके संबंध में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है, को प्रदान किये जाते हैं तो अभियोजन, गिरफ्तारी या अन्वेषण पर विपरीत प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलार्थी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उसे जमानत भी मिल चुकी है इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं बची है। इसी प्रकार उत्तरवादियों के कार्यालय में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज यदि अपीलार्थी को सूचना के रूप में प्रदान किए जाते हैं तो उसका अभियोजन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थी इन दस्तावेजों का उपयोग अपने बचाव के लिए कर सकते हैं और अपने बचाव का अधिकार कानूनन हर व्यक्ति को है। अतः यह पाया जाता है कि अभियोजन पर वांछित सूचना दिये जाने से अभियोजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा या प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार अन्वेषण पर भी अभियोजन से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने से कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि अभियोजन स्वीकृति का आदेश जिस आधार व दस्तावेजों के प्रकाश में दी गई है उसे सूचना के रूप में प्रदान करने से होने वाले अन्वेषण से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता वैसे भी जब अभियोजन स्वीकृति चाही गई है तो पर्याप्त अन्वेषण करने के बाद और यह पाने के बाद चाही गई होगी कि अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने का पर्याप्त प्रमाण है। अतः यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 8(1)(h) भी इस मामले में लागू नहीं होती और इस संबंध में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी ने अभियोजन, अन्वेषण किस प्रकार प्रभावित होगा, यह स्पष्ट नहीं किया

है।

अब यह देखा जाना होगा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उपर वर्णित अपने आदेश के पैरा क्र. 9 व 10 में जिन नियमों का हवाला दिया है क्या वे इस मामले में लागू होते हैं। पैरा 9 में उल्लेखित नियम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बनाए गए हैं और वे माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय धारित सूचनाओं को प्रदान करने के लिए बने हैं परंतु इस मामले में वांछित सूचना किसी माननीय न्यायालय द्वारा धारित नहीं है और न ही उनसे मांगी गई है बल्कि शासन के एक विभाग/कार्यालय में धारित है और उससे मांगी गई है। अतः उपरोक्त नियम शासन के विभाग/कार्यालय में धारित व उससे मांगी गई सूचना पर लागू नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम अपील में पारित आदेश के उपरोक्त वर्णित पैरा 10 में उल्लेखित नियम 644 उन दस्तावेजों एवं प्रकरणों पर लागू होता है जो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से या उनके भागों के अभिलेख की प्रतिलिपियां मांगने से संबंधित हो। अर्थात् यह नियम भी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण या उसमें उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियों को न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा द्वारा प्रदान किए जाने पर लागू होता है परंतु जैसा उपर उल्लेख किया गया है इस मामले में किसी न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध कोई दस्तावेज प्रतिलिपि के रूप में न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा से नहीं मांगा जा रहा है बल्कि शासन के विभाग/कार्यालय में धारित दस्तावेज उस विभाग/कार्यालय से अधिनियम के अंतर्गत चाहे जा रहे हैं। अतः यह नियम भी इस मामले में लागू नहीं होता। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश इस संबंध में भी त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश विधि अनुरूप न होने एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा आदेशित किया जाता है कि लोक प्राधिकारी, छ0ग0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग अपने जनसूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज सत्यप्रतिलिपियों के रूप में इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में रजि0 डाक से प्रेषित करें। चूंकि जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने विवेक से निर्णय लिया था और समयावधि में लिया था इसलिए उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कोई कार्यवाही उचित नहीं पाई जाती।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त